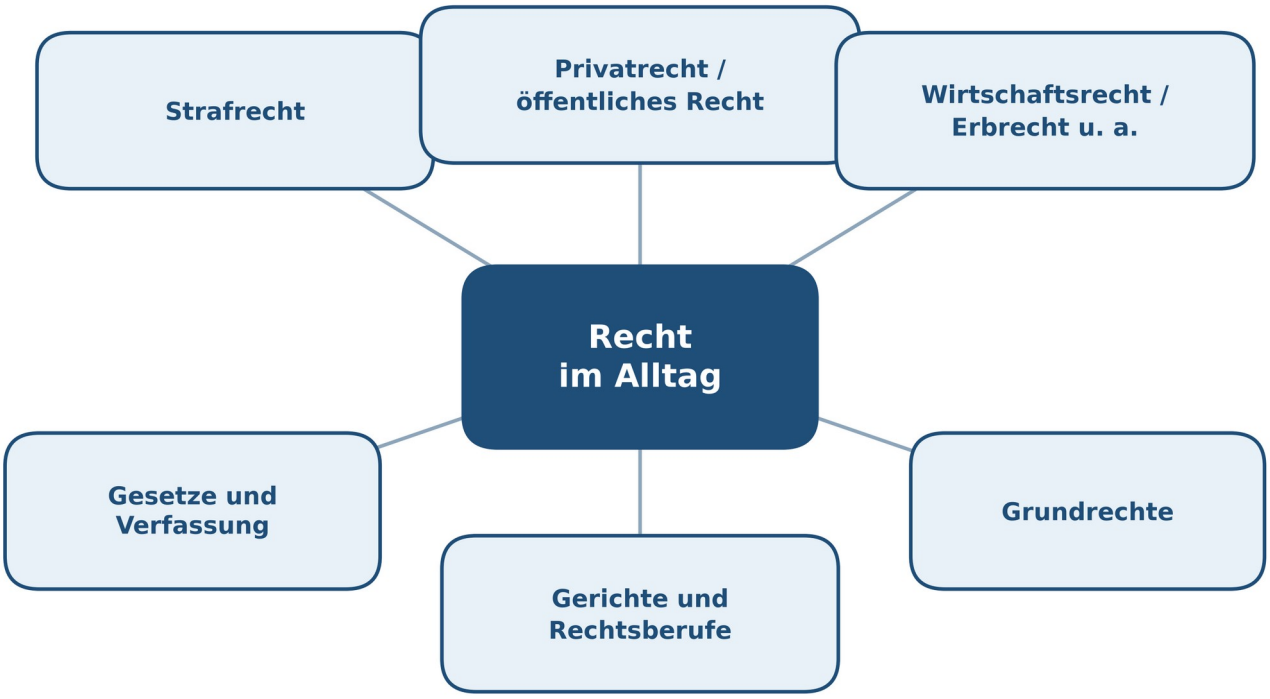
# Recht allgemein

3FWA · Recht · Einstieg

*Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.*

## 1. Was steckt hinter „Recht“?

Recht steckt in vielen Bereichen des Alltags.




## 2. Normen: Rechtsnormen und moralische Normen / Sitten

Nicht jede Regel ist eine Rechtsnorm. Der Unterschied ist die staatliche Durchsetzung.

| Art | Kennzeichen / Beispiele |
|---|---|
| **Rechtsnorm** | mit staatlichem Zwang durchsetzbar. Wer sie missachtet, riskiert staatliche Sanktionen / Strafen. |
| **Moralische Norm / Sitte** | nicht mit staatlicher Gewalt durchsetzbar. Beispiel: lügen, fremdgehen → schlechtes Gewissen; ggf. soziale Folgen in der Gruppe (Ausschluss, nicht eingeladen) — aber keine staatliche Strafe. |

**Merksatz:** Nur Rechtsnormen kann der Staat erzwingen. Moral und Sitte wirken über Gewissen und Gruppe.

## 3. Stufenbau der Rechtsordnung

Es gibt sehr viele Vorschriften. Sie können sich widersprechen. Deshalb gilt eine Rangordnung: Was steht höher, gilt vor dem Niedrigeren.

| Stufe (oben → unten) | Bedeutung |
|---|---|
| **1. Leitende Verfassungsprinzipien** | höchster Rang, am schwersten zu ändern (z. B. Österreich ist eine Demokratie) |
| **2. EU-Recht** | steht überraschend auch über Bundes- und Landesverfassungsgesetzen |
| **3. Bundes- und Landesverfassungsgesetze** | B-VG, BVG, Verfassungsbestimmungen in Gesetzen; Landesverfassungen – nur mit 2/3-Mehrheit änderbar |
| **4. Einfache Bundes- und Landesgesetze** | einfache Gesetze von Bund und Ländern |
| **5. Verordnungen** | nähere Regelungen auf Grundlage eines Gesetzes |
| **6. Einzelfallentscheidungen** | Bescheide und Urteile |

### Warum steht EU-Recht so hoch?

Es kann nicht sein, dass nationales Recht vorgeht — z. B. wenn Irland ein Gesetz erlässt, das anders ist als das EU-Recht, obwohl sich alle Mitgliedstaaten geeinigt haben. Sonst bräuchte man sich gar nicht zu einigen. Deshalb gilt EU-Recht auch über Bundes- und Landesverfassungsgesetzen.

### Von unten nach oben prüfen

Mit einem Urteil unzufrieden → Anwalt prüft die Übereinstimmung mit Verordnung, Gesetzen (Bund/Land), Verfassungsgesetz, EU-Recht und/oder Verfassungsprinzipien. Die Entscheidung muss im Einklang mit den höheren Normen stehen.

### Merksätze zum Mitnehmen

1. Recht ist kein einzelnes Thema, sondern ein System aus vielen Bereichen, Regeln und Institutionen.
2. Nur Rechtsnormen kann der Staat erzwingen; Moral und Sitte nicht.
3. Im Stufenbau gilt: Oben schlägt unten.
4. EU-Recht steht auch über Bundes- und Landesverfassungsgesetzen — sonst wäre die Einigung der Mitgliedstaaten wertlos.
5. Eine Entscheidung von unten muss zu den höheren Stufen passen (Prüfung von unten nach oben).

*Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.*